

LAS POLÍTICAS DE EMIGRACIÓN EN FRANCIA, 1850-1950

Hernán OTERO *

Introducción

La emigración francesa constituye un tema de indagación escasamente abordado por la historia social de ese país, vacío que se agiganta si se tienen en cuenta aspectos específicos como las políticas migratorias y su vinculación con la perspectiva de los países de destino¹. La preocupación casi excluyente por la integración de los inmigrantes europeos en los nuevos estados-nación; la centralidad otorgada a los grupos mayoritarios, como italianos y españoles; el predominio de esquemas derivados de la teoría económica (con su énfasis en el debate de las causas de las migraciones) y de la teoría de redes sociales (con su insistencia en la escala micro-analítica y en las estrategias de los actores); la distancia física pero sobre todo económica a los archivos, entre otros factores, explican de modo suficiente la menor atención que han suscitado en nuestra historiografía las políticas migratorias de Francia.

(*) *Investigador del CONICET en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales (IEHS) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil. Profesor Asociado del Centre d'Études Nord-américaines de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, Francia.*

¹ Las razones historiográficas de esta omisión son analizadas, entre otros, por HERNÁN OTERO, *L'émigration française. Une analyse des facteurs d'expulsion de la population pendant la seconde moitié du XIXe siècle*, Mémoire de DEA., Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, París III, 1987, 359 p. y sobre todo, FRANÇOIS WEIL, «French migration to the Americas in the 19th and 20th centuries as a historical problem», en *Studie Emigrazione*, CSER, Roma, XXXIII, N° 123, 1996, pp. 443-460. El texto de referencia sobre la intervención del Estado en materia migratoria, de algunas de cuyas ideas resulta tributario el presente artículo, es FRANÇOIS WEIL, «L'État et l'émigration de France», en NANCY GREEN; FRANÇOIS WEIL (sous la direction de), *Citoyenneté et émigration. Les politiques du départ*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 2006, pp. 119-135, obra que suministra una amplia y sugerente perspectiva comparativa. Sobre la importancia de las políticas migratorias de los países de origen ver asimismo el texto programático de

Partiendo de esta constatación, el presente texto se propone analizar las políticas de emigración del Estado francés del período 1850-1950, con especial énfasis en el período anterior a la crisis de 1930, durante el cual se produjo la mayor parte de la emigración francesa hacia nuestro país. Conforme a las nuevas tendencias del estudio de las políticas de población y de las instituciones estatales, el término políticas de emigración será entendido aquí de manera amplia, de modo de incluir adecuadamente tanto el corpus legislativo (aspecto central de los enfoques tradicionales) como las prácticas policiales y administrativas del Estado. Para ello se analizará sucesivamente la legislación nacional; las prácticas oficiosas de diferentes instancias del Estado; la cuantificación de la emigración en tanto reflejo de su capacidad administrativa, y, por último, los efectos de la legislación relativa a la ciudadanía y de la red consular sobre las comunidades de los países de destino, con especial referencia a nuestro país. El pensamiento de los contemporáneos sobre la emigración, aunque importante por sus conexiones con las políticas del Estado, escapa sin embargo a los objetivos y límites del presente texto ².

La legislación nacional: libertad de movimientos e intereses económicos

El análisis de la legislación constituye el primer elemento a tener en cuenta para comprender la acción del Estado francés frente al movimiento exterior de la población. Durante la primera mitad del siglo XIX, el Estado no se preocupó de la emigración tanto por la escasa influencia cuantitativa del fenómeno como por el predominio de las concepciones liberales de la Revolución Francesa en materia migratoria. En el primer caso, y más allá de las expatriaciones de menor cuantía que constituían una prolongación de las formas de movilidad del Antiguo Régimen, la emigración sólo se convirtió en un fenómeno de visibilidad pública regional desde mediados de la década de 1810, en Alsacia y Lorena, y desde mediados de la década siguiente, en el Béarn y el País Vasco. Aunque significativa por su proyección ulterior, la emigración de estas regiones periféricas no alcanzó a impactar las cifras nacionales, que

NANCY GREEN, «The Politics of Exit: Reversing the Immigration Paradigm», en *The Journal of Modern History*, vol. 77, n° 2, junio 2005, pp. 263-289. La reflexión francesa en la materia se ha desarrollado considerablemente en los últimos años sobre todo a partir del estudio de las instituciones policiales y de su relación con los migrantes. Lamentablemente, la cuasi totalidad de las indagaciones se ha orientado a la movilidad interna de la población y a la inmigración extranjera, dejando en un cono de sombra a la emigración francesa. Un ejemplo emblemático en tal sentido es el suministrado por MARIE-CLAUDE BLANCHALÉARD; CAROLINE DOUKI; NICOLE DYONET; VINCENT MILLIOT, *Police et migrants. France 1667-1939*, Presses Universitaires de Rennes, 417 p.

² Sobre el particular, ver la contribución de François Weil en este mismo número.

experimentaron un salto importante recién hacia mediados del siglo. En el segundo caso, la libertad de movimientos internacionales y domésticos, reclamada tempranamente en los *Cahiers de doléances* contra las prohibiciones del pasado absolutista, fue sancionada por la Revolución en 1791 como parte de los derechos individuales del ciudadano, sentando por primera vez en una legislación nacional el principio que habría de convertirse, no sin marchas y contramarchas, en la normativa rectora de los países occidentales ³.

La modificación de la actitud de *laissez faire, laissez passer* en materia de emigración ocurrió durante el segundo lustro de la década de 1850, época en la cual fue promulgado un conjunto significativo de medidas legislativas sobre el particular: el «Decreto Imperial relativo a la emigración europea» del 15 de enero de 1855; el «Decreto del 28 de abril de 1860», modificatorio del precedente; la «Ley sobre la Emigración» del 30 de junio de 1860 e instrucciones y decretos varios destinados a precisar la aplicación de los precedentes ⁴. Tanto por su carácter pionero como por los contenidos sustantivos de larga duración que estableció, el Decreto Imperial de 1855, firmado por Napoleón y por su Ministro de Agricultura, Comercio y Trabajos Públicos, P. Magne, merece particular atención. En sus tres títulos y 28 artículos, el decreto estableció un conjunto de medidas que, en esencia, remitían a cuatro aspectos básicos: las obligaciones de los emigrantes europeos embarcados en puertos franceses; las obligaciones de las compañías navieras y de los agentes reclutadores (estos últimos podían depender o no de las primeras); las condiciones de transporte de los emigrantes (aspecto que, obviamente, podría ser subsumido en el anterior), y las autoridades de ejecución de la política de emigración.

³ Las referencias obligadas en este punto son los trabajos de JOHN TORPEY, *L'invention du passeport. État, surveillance et citoyenneté*, París, Belin, 2005 y «Du servage au 'libre départ'», NANCY GREEN, FRANÇOIS WEIL, *op. cit.*, pp. 19-36.

⁴ Los textos a tomar en consideración son: el «Décret Impérial relatif à l'émigration européenne du 15 janvier 1855», *Bulletin des lois*, N° 259, Imprimerie Nationale, 1855, pp. 153-159; las *Instructions à l'usage des Officiers de port et des Commissaires de police pour l'application du décret du 15 janvier 1855*, París, Imprimerie Impériale, juin 1855, 11 p.; la «Loi sur l'Émigration du 18 juillet 1860», *Bulletin des lois*, Imprimerie Nationale, janvier 1861, pp. 182-185; el «Projet de décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 30 juin 1860, relative à l'émigration», M. Heurtier, Conseiller d'État, rapporteur», *Bulletin des Lois*, distribution du 18 janvier 1861, pp. 1-4. Además de las publicaciones mencionadas, la legislación se encuentra en la Série F12-4888 del Centre des Archives Nationales, París. Entre las medidas legislativas complementarias se encuentran los decretos del 9 y 15 de marzo de 1861; los reglamentos e instrucciones del 15, 21, 22 y 25 de mayo de 1861, las circulares del 3 de julio 1862, 22 de junio de 1863, 9 de julio de 1866, 4 de junio de 1867, 15 de enero de 1868, 10 de noviembre y 9 de diciembre de 1873, 24 de agosto de 1874. HENRI BUNLE, *Mouvements migratoires entre la France et l'étranger*, Etude Démographique N° 4, París, Imprimerie Nationale, Service National des Statistiques, 1943, 122 p. (p. 27). Como señala este autor, hubo un vacío legislativo total desde 1874 a pesar de las considerables variaciones operadas en la navegación.

En el primer caso, se definieron los requisitos que debían poseer los extranjeros al entrar en Francia, en esencia, una suma de dinero o de valores (variable según se tratase de adultos o de niños de seis a quince años y según se ingresara por frontera terrestre o marítima), reemplazable por un contrato –visado por la legación o el consulado de Francia– que asegurase el transporte a través del territorio y el pasaje hacia un país de ultramar (artículo 3). Entre las obligaciones de las compañías de transporte y de las agencias reclutadoras (artículos 4 a 7) se incluyeron su autorización por parte del Ministerio de Agricultura, Comercio y Trabajos Públicos, revocable por el ministro en caso de abuso; el pago de una caución o garantía (de 15.000 a 40.000 francos según los casos) y se fijaron los requisitos legales para la contratación de agentes. El decreto estipuló asimismo la obligación de suministrar a los emigrantes la documentación pertinente al viaje (copia del contrato o en su defecto un acta nominativa con indicación de su nacionalidad, el lugar de destino y las condiciones contractuales del transporte). El armador o el capitán del barco debían avisar al comisario de emigración o del puerto de los preparativos de la nave y de la fecha de partida (artículo 20) y suministrarles, 24 horas antes de zarpar el buque, la lista exacta de pasajeros (artículo 22). Se estableció asimismo la prohibición de transportar pasajeros con enfermedades graves o contagiosas (artículo 23), lo que revela en este punto la atención prestada por el Estado francés a las políticas de inmigración norteamericanas; el derecho del emigrante a ocupar el barco 24 horas antes de la partida y 24 horas después de la llegada (artículo 24); la obligación de transportar al emigrante al lugar de destino prefijado (artículo 26); las indemnizaciones a los emigrantes por retrasos en la salida imputables al capitán o al armador; y las causas y formas de anulación del contrato y del reembolso del pasaje (artículo 25).

En lo relativo a las condiciones de transporte, el decreto fijó los requisitos y formas de traslado de los equipajes (artículo 8); la superficie mínima de que debía disponer cada emigrante (1,33 a 2,04 metros cuadrados –aspecto variable según la altura del puente– por pasajero mayor de un año) (artículo 10); las medidas y las condiciones de ocupación del entrepuente (artículo 11); la prohibición de transportar mercaderías peligrosas o insalubres (artículo 12); las provisiones de alimentos obligatorias calculadas según la duración máxima posible del viaje (artículos 13 y 14)⁵; los elementos necesarios para la alimentación de los emigrantes (utensilios de cocina, combustible, vajilla y balanza) (artículo 15); las dimensiones mínimas de las cuquetas (incluida la prohibición de más de dos filas de cuquetas); la forma de purificación del entrepuente y de la ropa de cama (artículo 16); la disponibilidad de lugares de recreo (artículo 17) y de un cirujano y un botiquín de medicamentos (artículo 18); la obligatoriedad de que el navío contase con una chalupa y con botes en número suficiente para la cantidad de pasajeros transportados y las condiciones de ventilación y de suministro de agua (artículo 19).

⁵ A título de ejemplo, la duración del viaje para el Plata fue estipulada en 80 días.

Para la aplicación del decreto y la verificación de su cumplimiento, se previó el establecimiento en las ciudades de Strasbourg, París, Le Havre, Forbach y Saint Louis, y en los lugares que se considerara pertinente, de comisarios especiales (o de delegados designados por éstos). Dichos comisarios, dependientes del Ministerio del Interior, tenían por función «vigilar, en el interés de la policía y de los emigrantes, los movimientos de la emigración francesa y extranjera» (artículo 1). Con el fin de evitar los frecuentes abusos a los emigrantes, se dispuso la creación de oficinas de información que, dirigidas por los comisarios de emigración, debían suministrar gratuitamente noticias fidedignas sobre el viaje a través de Francia, la estadía en tierra y, sin duda el punto esencial, las cláusulas de los contratos de embarque (artículo 2). Además de velar por el cumplimiento general del decreto, los comisarios de emigración fueron encargados de verificar los arreglos para el transporte de emigrantes y las provisiones disponibles, control que completaba la «doble visita» del navío, siendo la primera la inspección relativa a la navegabilidad del barco llevada a cabo por los oficiales establecidos por ley del 13 de agosto de 1791 (artículo 21).

El artículo 28 fijó asimismo un rasgo que, desde entonces, caracterizó a la política francesa de emigración: el carácter interministerial de las estructuras de control «encargadas, cada una en lo que le concierne, de la ejecución del (...) decreto». Tales estructuras incluían el control tutelar de los ministerios de Agricultura, Comercio y Trabajos Públicos; Interior; Asuntos Exteriores y Finanzas. Punto interesante de la normativa es que no estableció ninguna definición de lo que debía ser considerado como «emigrante». La única indicación sobre el particular («Todo navío que reciba a su bordo cuarenta emigrantes es reputado especialmente afectado a la emigración», artículo 9) remitía, como puede apreciarse, a los barcos de emigrantes y no a los emigrantes mismos, a pesar de que éstos constituían el elemento de definición de los primeros.

Vistas en conjunto, las medidas del decreto de 1855 –relativamente simples, pero no siempre de fácil aplicación– buscaron controlar el accionar de las compañías navieras y de los agentes reclutadores o, dicho de modo más claro, procuraron definir un conjunto de derechos básicos de los emigrantes para evitar los abusos precedentes⁶. La aplicación del decreto, a partir del primero de marzo de 1855 (artículo 27), no eliminó desde luego los problemas y engaños padecidos por los migrantes, pero limitó en buena medida sus alcances más dramáticos, al tiempo que les suministró elementos legales para el reclamo de sus derechos.

Aunque no aportaron modificaciones substantivas, los instrumentos legales subsecuentes no carecen de interés. Así, las «Instrucciones destinadas a

⁶ Para una descripción de los abusos y problemas padecidos por los emigrantes ver el original trabajo de CAMILLE MAIRE, *En route pour l'Amérique. L'odyssée des émigrants en France au XIXe siècle*, Presses Universitaires de Nancy, 1993, 191 p.

los Oficiales de puerto y a los Comisarios de Policía para la aplicación del decreto del 15 de enero de 1855» definieron con más claridad el complejo entramado de funcionarios (léase asimismo obligaciones y retribuciones) puesto en marcha para el control de la emigración. A los comisarios especiales de emigración⁷ y a los oficiales visitantes establecidos por la ley del 13 de agosto de 1791 se sumaron los comisarios de policía y los comisarios de puertos, ambos bajo la tutela de los prefectos o subprefectos y de los ingenieros en jefe de puentes y caminos. Las instrucciones definieron, en primer lugar, un riguroso sistema de visitas sucesivas a los barcos y de informes escalonados a superiores jerárquicos. El mecanismo implicaba así la producción de cuatro documentos diferentes (producto de sendas vistas o de cotejo de información suministrada por los capitanes o armadores): el informe de la navegabilidad del barco a cargo del comisario del puerto; el certificado de la visita médica; el certificado de visita al navío y las listas de emigrantes. Estos documentos eran transmitidos al ingeniero, quien debía visarlos y enviarlos al prefecto. Finalmente, este último debía elevarlos a la Direction Générale de la Sûreté Publique del Ministerio del Interior, junto con un informe producido por el comisario de policía después de la partida de cada barco. Visto desde otro ángulo, los mecanismos precedentes constituyeron los primeros engranajes de un sistema de captación estadística que, iniciado en el puerto mismo, dio lugar a las producciones del Ministerio del Interior y de la *Statistique Générale de la France*, creada en 1840.

Por último, las instrucciones suprimieron la obligación de llevar un cirujano, establecida en el artículo 18º del decreto de 1855, por considerarla impracticable, aunque la cláusula original fue mantenida para los navíos de más de 350 pasajeros que no llegaran hasta los cabos de Hornos y Buena Esperanza, o de 300 pasajeros para los que lo hicieran más allá de esos límites. Esta modificación, al igual que otras similares, puso de manifiesto el éxito de los reclamos de la compañías navieras y de reclutamiento así como también la sensibilidad gubernamental por garantizar la competitividad de los puertos franceses frente a los puertos rivales de otros países europeos.

La «Ley sobre la Emigración», promulgada por el Emperador Napoleón el 18 de julio de 1860⁸, repite en forma resumida (consta de sólo 11 artículos)

⁷ Los comisarios especiales de emigración pierden parcialmente importancia a partir del decreto del 15 de marzo de 1861, que otorgó a la «Policía especial de ferrocarriles» (creada en 1854) las funciones de vigilar el movimiento de los extranjeros y también las de policía de puertos y fronteras. JEAN-MARC BERLIÈRE, RENÉ LÉVY, «Post-face», en M. C. BLANC-CHALÉARD et al., *op. cit.*, p. 409. La pérdida de funciones de los comisarios especiales de emigración se agravó hacia 1880, según Henri Bunle, *op. cit.*, p. 28; finalmente fueron suprimidos en 1895 por razones presupuestarias, pasando sus funciones a los comisarios de policía y la ya mencionada policía de ferrocarriles. HENRY DE. CHARNISAY, *L'émigration basco-béarnaise en Amérique*, Biarritz, Editions J & D, Biarritz, 270 p. (p. 172).

⁸ El proyecto fue adoptado por el Consejo de Estado en sus sesiones del 18 y 20 de abril de 1859 y la ley fue deliberada en la sesión del 30 de junio de 1860 y promulgada por Napoleón el 18 de julio de ese año.

lo esencial el Decreto Imperial de 1855, con tres modificaciones importantes. En primer lugar, el Ministerio de Agricultura, con imputación al Ministerio de Finanzas, se haría cargo –salvo recurso al Consejo de Estado– de la liquidación de las indemnizaciones de los emigrantes en aquellos casos en que las «agencias de emigración no hubieran cumplido, desde la partida del navío, sus compromisos con los emigrantes» (artículo 9). En segundo lugar, estipuló multas (de 50 a 5.000 francos, según la gravedad de la falta, el doble de lo anterior en caso de reincidencia) para las infracciones cometidas por las compañías, y se hicieron extensivas a dichas infracciones las penas establecidas por el artículo 470 del Código Penal (artículo 10). Por último, se facultó a los cónsules para intervenir en las situaciones conflictivas ocurridas en barcos franceses anclados en puertos del extranjero, asumiendo de tal suerte funciones análogas a los comisarios de emigración (artículo 11). Estas nuevas disposiciones ilustran de manera inequívoca que los abusos a los emigrantes no cesaron con el Decreto de 1855.

Por último, el «Decreto de reglamentación de la ley de 1860», que contó como informante al Consejero de Estado François Heurtier, bajó a 20 el número de emigrantes requeridos para caracterizar a un barco como «especialmente afectado a la emigración» y explicitó que cualquier emigrante que viajase en un barco con menos de 20 emigrantes tenía igualmente «el derecho de invocar la intervención del comisario de emigración en lo relativo a la calidad y cantidad de víveres y las condiciones de su contrato» (artículo 6)⁹. Los dos artículos siguientes, por su parte, proporcionaron por primera vez en la legislación francesa una definición taxativa de emigrante, que tomó como criterio central el valor de la tarifa de transporte¹⁰, y redujeron a 100 el número de emigrantes para hacer obligatoria la incorporación de un médico, un oficial de salud o un cirujano de la marina (artículo 8).

Más allá de sus modificaciones de detalle, los instrumentos mencionados respondieron a una constelación de intereses y actores que ha sido bien reconstruida por la producción existente. Una vez más, el decreto de 1855 constituye la mejor ilustración sobre el particular. El mismo fue elaborado en base a la opinión de una comisión mixta encargada de examinar las cuestiones relativas a la emigración europea. La comisión, dirigida por el Consejero de

⁹ El recurso de embarcar hasta 39 emigrantes por barco para evitar el control de los comisarios ilustra la tendencia de las compañías a sortear la ley y justifica la modificación propuesta.

¹⁰ «Es reputado emigrante sin otra justificación todo pasajero que no es alimentado en la mesa del capitán o de los oficiales, y que paga por el precio del pasaje, comida incluida, una suma de menos de 40 francos por semana, para los navíos a vela, y de menos de 80 francos por semana para los navíos a vapor, tomando como base de cálculo la duración del viaje, tal como ella será determinada por los reglamentos. En caso de duda sobre la calidad de emigrante, el comisario de la emigración apreciará» (artículo 7).

Estado François Heurtier¹¹, había sido convocada para hacer frente a los perjuicios económicos sufridos por el puerto de Le Havre. Las pérdidas de este puerto fueron un resultado directo de la prohibición establecida por el gobierno prusiano el 6 de setiembre de 1853 a los agentes de esa nacionalidad de reclutar emigrantes que partieran por puertos franceses¹². El informe de la comisión, al igual que el decreto posterior, debió congeniar dos tipos de intereses: por un lado, la protección de los emigrantes frente a los abusos precedentes; por otro, las ganancias económicas derivadas del paso por el territorio francés de los emigrantes alemanes, italianos, españoles, etcétera, que se embarcaban en puertos franceses.

Una lista necesariamente incompleta de tales ganancias pone de manifiesto dos actores principales: las empresas de transporte terrestre, en particular el ferrocarril, y las empresas navieras y las agencias de reclutamiento (estas últimas tenazmente defendidas por las Cámaras de Comercio de los puertos, como lo ilustra la minuciosa reconstrucción de Camille Maire sobre Le Havre). Las empresas navieras obtenían los dividendos más importantes, ya que a las ganancias derivadas del transporte de emigrantes al Nuevo Mundo se sumaba el abaratamiento de los costos de las mercancías que hacían el viaje en sentido inverso. A estos actores principales debe sumarse un sinnúmero de actividades conexas –como el hospedaje y la alimentación– y, a través de ellas, el interés general del Estado por la expansión de la economía y del comercio exterior, lo que explica que el decreto fuera promovido y elaborado en primera instancia por el Ministerio de Comercio¹³.

Las medidas del quinquenio 1855-1860 pueden ser caracterizadas como liberales, ya que, como ha sido dicho, se orientaban a definir derechos y obligaciones contractuales y no, como ocurría en otros contextos, a obstaculizar o a alentar la emigración¹⁴. Más allá de las quejas de armadores y trans-

¹¹ FRANÇOIS HEURTIER, *Rapport à son Excellence le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics fait au nom de la Commission chargée d'étudier les différentes questions qui se rattachent à l'émigration européenne*, París, Imprimerie Nationale, 1854, 482 p.

¹² Ya desde noviembre de 1853, la cámara de comercio de Le Havre había señalado la necesidad de crear un comisariado especial. En opinión de Chandeze (p. 100), la prohibición del gobierno prusiano fue motivada por el deseo de promover la emigración por Hamburgo. Este autor suministra la primera y más completa descripción sobre la política de emigración francesa. GUSTAVE CHANDEZE, *L'émigration. Intervention des pouvoirs publics au XIX^e siècle*, París, Imprimerie Paul Dupont, 1898, 385 p.

¹³ Como lo destacó Charles Desmaze, funcionario del Ministerio del Interior, el decreto buscaba «atraer a nuestros puertos un más grande número de emigrantes y de acrecentar así los beneficios de las industrias que se vinculan a la emigración» CHARLES DESMAZE, *Rapport à son excellence le Ministre de l'Intérieur sur l'émigration. Années 1857-1858*, París, Imprimerie Impériale, 1859, 37 p. (p. 16).

¹⁴ Otra forma de presentar la misma idea es la utilizada por François Weil: «intervencionismo moderado destinado a proteger a los emigrantes y a los intereses comerciales», «L'État et l'émigration...», *op. cit.*, p. 129.

portistas, el decreto consideraba lícita la actividad de las empresas involucradas en el comercio de la emigración las que, una vez cumplidos requisitos mínimos, tenían la total libertad de obtener beneficios. Sin contradecir la afirmación precedente, un análisis más detallado debe contemplar asimismo la distinción entre emigrantes europeos en general y emigrantes franceses en particular, ya que los fines perseguidos por el Estado y los efectos de la legislación migratoria fueron distintos en cada caso. El rol económico jugado por la emigración europea por puertos franceses explica también el momento de sanción de las leyes, que puede ser considerado precoz en relación a otros países, incluso a aquellos que experimentaron un gran flujo de emigración desde épocas tempranas ¹⁵.

En esencia, el Estado francés buscó definir una política protectora de los derechos de los migrantes y esto, desde luego, sin distinción alguna de la nacionalidad de los viajeros. Sin embargo, en lo relativo a la emigración no francesa resulta evidente que el interés protector del Estado fue redoblado y, como vimos, también precedido del interés comercial de garantizar al país y a las empresas las enormes ganancias de la emigración. Es por ello que, para el caso de esta población, el ideal de protección fue acompañado de una clarísima voluntad de fomento de la emigración, mediante un conjunto de ventajas comparativas (ante todo, cierta seguridad jurídica frente a los abusos) que permitieran mantener la competitividad de los puertos franceses frente a sus competidores alemanes, como Bremen y Hamburgo. Paradójicamente, sin embargo, las obligaciones que debían cumplir las compañías navieras y las agencias reclutadoras contribuyeron –junto a otros factores estructurales de mayor peso ¹⁶– a reducir las ventajas comparativas de los puertos del hexágono. Esta situación explica tanto las repetidas quejas de la Cámara de Comercio de Le Havre ¹⁷ como la caracterización de Marcel Reinhard ¹⁸, quien en un

¹⁵ La cronología de las leyes de emigración de los principales países europeos es la siguiente: Inglaterra (1852 y 1855), Prusia (1853), España (1853), cantones suizos (de 1854 a 1859), Países Bajos (1861 y 1869), Bélgica (1876), Suiza (1888), Italia (1888). EMILE LEVASSEUR, *La population française. Histoire de la population avant 1789 et Demographie de la France comparée a celle des autres nations au XIXe siècle précédée d'une Introduction sur la statistique*, París, Arthur Rousseau ed., 3 vol., 1889, 1891, 1892, Tomo III, p. 397.

¹⁶ En particular los mayores precios del transporte terrestre (sobre todo el tren) en Francia, que hicieron menos competitivas las ventajas de los puertos del hexágono.

¹⁷ Sobre la historia del puerto –que cede el primer puesto a Marseille a partir de 1887– y las objeciones de la Cámara de Comercio de Le Havre a la legislación de emigración (altos costos derivados de la inclusión del cirujano y de medios de salvataje, subestimación de la duración máxima del viaje, poderes excesivos del comisario de emigración, etcétera) ver CAMILLE MAIRE, *op. cit.* El autor argumenta que la legislación de emigración buscaba asimismo «salvaguardar la imagen de Francia» como país democrático y hospitalario (p. 80), componente que debió haber jugado también algún rol.

¹⁸ MARCEL REINHARD, *Histoire de la population mondiale de 1700 à 1948*, París, Editions Domat-Montchrestien, 1949 (p. 330). Desde 1825 fueron sancionadas leyes para evitar la

trabajo pionero sobre el tema propuso caracterizar a las leyes de emigración del quinquenio 1855-1860 como «coercitivas». Aunque disonante en el contexto historiográfico francés, y con nuestra propia interpretación, la afirmación de Reinhard guarda cierta pertinencia en lo relativo a la emigración de los no franceses, ya que algunos aspectos de la legislación —en particular el pago de la caución de entrada al territorio francés establecida por el decreto de 1855 y la prohibición de emigración a los enfermos— tuvieron un efecto coercitivo, tanto sobre la posibilidad y materialidad de los flujos como en términos más estrictamente jurídicos.

En síntesis, la reglamentación liberal de la emigración fue coherente con la defensa de los intereses comerciales franceses. Más aún, e independientemente de su indudable vocación humanitaria, la reglamentación de la libertad de las compañías fue un requisito indispensable para el mantenimiento de sus ganancias en el mediano y largo plazo, aunque aquéllas no se mostrasen inclinadas a percibir las cosas del mismo modo. Para el caso de la emigración de franceses, en cambio, el estricto cumplimiento de los principios liberales fue menos consecuente, como lo prueba el análisis de las prácticas efectivas del Estado.

Las prácticas en escala. Liberalismo, paternalismo y coerción

El análisis de la legislación nacional, aunque esencial, no debe hacernos perder de vista que las políticas migratorias no constituyen solamente declaraciones de principios y textos normativos, sino también un conjunto de prácticas efectivas. Tales prácticas, puestas en marcha por funcionarios de variadas escalas jerárquicas, pueden tener cierta autonomía, o incluso abierta oposición a las políticas estatales del nivel superior. El problema —clásico en la implementación de políticas públicas— remite al carácter marcadamente plural de toda conformación estatal, y ello por al menos dos razones: en primer lugar, el interés colectivo al que apunta el Estado nacional deriva de una constelación de diagnósticos e intereses que no son necesariamente los que operan en las escalas menores. En segundo lugar, la incidencia de los fenómenos objeto de las políticas es fuertemente variable de una región a otra del territorio nacional, lo que hace igualmente disímiles las reacciones. Ambas proposiciones se aplican perfectamente a la emigración desde el territorio francés: fenómeno de masas en el caso de la emigración europea «transeúnte»

entrada de indigentes en el territorio francés, tales como la «cláusula pecuniaria» de 1826, la obligatoriedad de un pasaporte en regla visado por la legación de Francia desde 1831, y sobre todo el compromiso debidamente formalizado con un capitán de navío a partir de 1836. Aunque la eficacia de esas medidas fue discutible (los casos de falsificación o de simple ignorancia de la ley no fueron infrecuentes) constituyeron un obstáculo al ingreso al hexágono para muchos potenciales emigrantes. CAMILLE MAIRE, *op. cit.*, pp. 22-24.

que se embarca por sus puertos, constituyó un fenómeno de dimensiones comparativamente más reducidas –aunque no por ello insignificante– en el caso de la emigración francesa propiamente dicha. Fenómeno si se quiere marginal para el conjunto del territorio, la salida de franceses tuvo un carácter dramático en aquellas regiones en las que las salidas tuvieron un impacto decisivo sobre estructuras socio-demográficas en crisis.

El carácter liberal de la legislación fue acompañado de actitudes ambivalentes por parte del Estado francés. Lejos de constituir una incoherencia, esa ambivalencia testimonia más bien el carácter coyuntural de las políticas y la pluralidad de intereses y de diagnósticos en cada momento. La referencia a los diagnósticos no es menor, ya que el análisis de los efectos de la emigración de masas constituyó un complejo campo de debate intelectual en el que resulta difícil establecer líneas demarcatorias sencillas, en parte porque –como bien lo ha destacado Charbit¹⁹– la emigración no dejó de ser un aspecto marginal en el debate demográfico francés. A ello contribuyó también –y acaso de modo decisivo– la novedad y amplitud del fenómeno desde mediados del siglo y la pluralidad de registros interpretativos, desde aquellos más puramente ideológicos o impresionistas (estos últimos teñidos de consideraciones emotivas) hasta aquellos que procuraron ofrecer elementos empíricos de prueba. No resulta sorprendente que las incertidumbres que recorrían el ámbito científico fueran igualmente perceptibles en las actitudes de los funcionarios estatales, tanto más porque ambas esferas no constituyeron compartimientos estancos, a lo que debe sumarse el carácter forzosamente más imperioso e interesado –en el buen sentido de ambos términos– que tipifica a la acción gubernamental. Por esa razón, se asiste en la evolución de largo plazo a políticas en ocasiones disímiles, aunque no necesariamente contradictorias de los presupuestos liberales de la legislación.

Así, como lo muestra una circular del Ministerio del Interior relativa a la implementación del decreto de 1855 dirigida al Prefecto del departamento de la Gironde, la emigración era considerada de modo dual por el ministerio de tutela, ya que se hacía alusión tanto a su rol de «correctivo de una población excesiva» y de «medio de alivianar la miseria y de desarrollar las relaciones comerciales con los países lejanos» como «una pérdida correspondiente de fuerzas vivas, de materia imponible, de recursos militares». De modo consecuente, la circular concluía que «la emigración no debe ser vista de una manera absoluta»²⁰. Esta sensibilidad hacia las consecuencias del fenómeno re-

¹⁹ YVES CHARBIT, *Du malthusianisme au populationnisme. Les économistes français et la population, 1840-1870*, París, INED, PUF, 307 p.

²⁰ Archives Départementales de la Gironde. Émigration, Documentation Générale. Circulaire Ministerielle à M. le Préfet de la Gironde, Instruction pour l'exécution du décret du 15 janvier, París, le 26 juin 1855, citado por ROSA DEL CARMEN BOCHACÁ, *L'émigration française vers le Rio de la Plata par le Port de Bordeaux (1830-1914)*, Thèse de Doctorat de l'Université de Bordeaux III, Bordeaux, 1971, 199 p. (p. 76).

mitía exclusivamente a la emigración francesa, ya que la emigración de no franceses fue, como ha sido dicho, objeto de una evaluación abrumadoramente positiva.

Por tal razón, no es de extrañar que los dos objetivos básicos de las políticas migratorias (respetar la libertad de movilidad de las personas y garantizar la protección de los derechos de los migrantes) fueran en ocasiones incompatibles y que esa incompatibilidad diera lugar al abandono –siempre coyuntural– del primero de los objetivos en aras del segundo, resolución que no se hallaba exenta de un tono paternalista. La protección de los migrantes asumió en la práctica modalidades diferentes que, a grandes rasgos, incluyeron desde los intentos por disuadir al emigrante de su proyecto de emigrar hasta la prohibición explícita de hacerlo.

En el primero de los casos, la acción del Estado se ejerció fundamentalmente a través de dos mecanismos: la obstaculización de la obtención del pasaporte y la propaganda insertada en los periódicos de las regiones de emigración. En relación con éste último aspecto, la documentación de archivo es elocuente en demostrar claramente dos cosas: por un lado, que esa propaganda rara vez tenía un sello oficial –lo que hubiera acarreado las quejas de los representantes diplomáticos de los países receptores–; por otro, que el origen de esas «operaciones de prensa» se encontraba en directivas del Ministerio del Interior a los funcionarios que operaban en escalas administrativas menores. Aun sin tales directivas, los funcionarios locales encargados del otorgamiento de los pasaportes alertaron en ocasiones a los emigrantes sobre los eventuales peligros de los países de destino y sobre los abusos susceptibles de ser cometidos por las agencias de reclutamiento. En ocasiones también los funcionarios locales utilizaron el recurso extremo de no otorgar el pasaporte, pero todo indica que esta práctica no fue la más frecuente. Otra práctica, probablemente más efectiva por su conformidad con las prerrogativas de la legislación, consistió en «prohibir a los agentes, bajo pena de retiro de su autorización, de reclutar emigrantes para los países incriminados»²¹. Punto importante: mientras la contra-propaganda era alentada desde las más altas esferas (ministerios), la negativa a otorgar pasaportes fue una práctica local (prefecturas, municipalidades) explícitamente desautorizada por el Estado francés en razón de su carácter violatorio del derecho a la libre movilidad²².

Las acciones más frecuentes, vale decir aquellas que buscaban disuadir a los emigrantes, pueden ser caracterizadas como contra-propaganda en el sen-

²¹ GUSTAVE CHANDEZE, *op. cit.*, p. 105.

²² Ejemplos de mecanismos de la disuasión «orquestrada en París» y aplicada «por los prefectos y sus subordinados» en las escalas menores (arrondissements, comunas), son analizados por Camille Maire, *op. cit.*, pp. 161-62, para Alsacia-Lorena. La disuasión y la contrapropaganda se aplicaron asimismo para redireccionar el flujo hacia las colonias francesas, en particular Argelia. La comparación de los *stocks* de franceses en las colonias y en los países nuevos muestra de modo contundente el escaso éxito de tales intentos.

tido preciso del término, ya que sus contenidos se orientaban a poner en duda, matizar o refutar punto por punto la visión –forzosamente optimista por su intencionalidad comercial– de los agentes reclutadores. Si bien no es éste el lugar para discutir este punto bastante conocido del fenómeno migratorio, bástenos señalar que los emigrantes potenciales no sólo se hallaban expuestos a la propaganda interesada de los agentes de reclutamiento que trabajaban por cuenta de las compañías marítimas y de los países de destino, sino también a la propaganda privada –no menos interesada– de los periódicos en manos de poderosos locales²³ y a la propaganda oficiosa de origen gubernamental, punto cuya inclusión resulta esencial para caracterizar la acción del Estado francés en la materia.

No resulta extraño, en tal contexto, que el discurso oficial considerase que la causa principal de la emigración era la acción de los agentes reclutadores. Lo sintomático no es desde luego el señalamiento de su rol, no siempre conforme a derecho, sino la omisión de las restantes causas sociales, económicas y políticas del país de origen. La sobreestimación de la influencia de los agentes reclutadores y de la propaganda extranjera, uno de los rasgos más constantes de las publicaciones del Ministerio del Interior, pone de manifiesto la vigencia de una trama argumentativa que trasladaba la responsabilidad del fenómeno fuera del territorio francés²⁴, como lo ilustra –entre muchos otros posibles– el siguiente pasaje de finales de la década de 1870: «las causas de la emigración en Francia, deben ser buscadas menos en hechos de orden económico que en hechos de orden puramente accidental, entre los cuales hay que contar en primera línea la organización de las agencias, la actividad de su propaganda y la habilidad de sus agentes reclutadores. Ocurre de otra manera en otros países, donde la emigración parece sobre todo provocada, ya sea por el exceso de población, sea por el aumento de los impuestos, sea por la preocupación de escapar al impuesto de sangre»²⁵.

En consonancia con la distinción presentada en la sección precedente, la actitud de «vigilancia» se ejerció ante todo en lo relativo a la emigración francesa sobre la cual el Estado tuvo una actitud de control y protección de mayor

²³ En particular, los propietarios preocupados por la reducción de la mano de obra y el consecuente aumento de los salarios. Una situación de este tipo es ilustrada por BARTOLOMÉ BENNASSAR, «La emigración francesa a la Argentina a finales del siglo XIX: el caso de la colonia Pigüé y el problema de las fuentes», en *Jahrbuch Für Geschichte*, Belín, 1976, (13), pp. 174-180 (pp. 177-178).

²⁴ HERNÁN OTERO, *op. cit.*, capítulo 9. Un caso análogo, relativo al éxodo rural, es proporcionado por YVES CHARBIT, *op. cit.*, p. 102.

²⁵ SCHNERB, *Mouvement de l'Émigration en France. Années 1878-1881. Rapport à son excellence le Ministre de l'Intérieur sur l'émigration*, Ministère de l'Intérieur, París, Imprimerie Nationale, 1883. Sobre el rol de las agencias, ver asimismo GUSTAVE CHANDEZE, «Surveillance des agences d'émigration», *Annales économiques*, París, 1890.

celo, mientras que en la emigración de los transeúntes dominaron más ampliamente los principios liberales de la legislación. Dado que las directivas ministeriales se basaban en los diagnósticos de los agentes consulares de los principales lugares de destino, no resulta extraño que «los países del Plata» –la distinción entre Argentina y Uruguay es una sutileza que escapa a las estadísticas francesas durante buena parte del período– fueran objeto de una «vigilancia incesante» particularmente evidente hacia mediados de la década de 1850²⁶. Similares preocupaciones pueden ser detectadas en ocasión de las crisis financieras que sacudieron la Argentina en 1873 y 1890, y en los momentos en que la propaganda argentina fue más agresiva (o simplemente más exitosa en razón de crisis locales del país de origen): hacia 1889, durante la implementación de la política de pasajes subsidiados, y hacia la época del Centenario, momento en que la prohibición del gobierno italiano a sus ciudadanos de dirigirse a nuestro país desencadenó una masiva propaganda del gobierno argentino para atraer emigrantes del sur de Francia²⁷.

Además de la política oficiosa, el Estado francés recurrió en momentos puntuales a lo que pueden denominarse –siguiendo los términos actuales– como políticas explícitas de carácter coercitivo (esto es violatorias del derecho a la libre movilidad de las personas). Tales medidas no fueron una excepción francesa ya que, como hemos visto a propósito de la prohibición prusiana de emigrar por Francia en 1853 y de la prohibición italiana de dirigirse hacia la Argentina de 1912, fueron implementadas también por otros países. Siguiendo esta lógica, el Estado francés prohibió la emigración hacia Venezuela y Brasil en 1875, lo que originó la protesta de la Cámara de Comercio de Bordeaux²⁸, y hacia México y Canadá en 1891 por considerar que la situación de dichos países no reunía los requisitos mínimos para la expatriación de sus ciudadanos. Elemento interesante, la Argentina nunca fue alcanzada por medidas de este tipo, probablemente debido a que las relaciones comerciales, financieras y culturales entre ambos países representaban un sólido vínculo que no debía ser alterado por problemas, en cierto sentido marginales a los intereses centrales de ambos estados. Cualquiera que sea el caso, las prohibiciones mencionadas tipifican un intervencionismo en la materia –ciertamente controlado en sus alcances espaciales y temporales– que contribuye a matizar el carácter más liberal de las leyes de emigración.

²⁶ A título de ejemplo: «Los estados de la Plata exigen una vigilancia incesante. Por una circular del 14 de abril de 1857, el ministro del Interior ha invitado a los prefectos de los departamentos donde esta emigración es la más activa a prevenir a nuestros connacionales contra los peligros a los que ellos se exponen estableciendo contratos de colonización al extranjero, CHARLES DESMAZE, *op. cit.*, p. 13.

²⁷ El mecanismo utilizado en la oportunidad fue el habitual, es decir una circular confidencial del Ministerio del Interior a los prefectos.

²⁸ GUSTAVE CHANDEZE, *op. cit.*, p. 106.

Visto en clave diacrónica, el intervencionismo fue mayor a partir de 1870, período en el que cobran mayor fuerza en las esferas políticas las ideas de «querer salir de la abstención y dirigir la emigración hacia las colonias o incluso de provocarla, como en los países de inmigración artificial»²⁹, tendencia a la que no fue desde luego ajeno el creciente nacionalismo. A ello se sumaba el aumento de los flujos migratorios incluso en Francia que, para el caso concreto de la Argentina, registró las mayores salidas durante la década de 1880. La conferencia internacional sobre la intervención de los poderes públicos en materia emigratoria, celebrada en París en 1889, se inscribe en ese contexto y si bien no produjo modificaciones significativas en el liberalismo precedente, constituyó de todos modos un síntoma elocuente de la tentación intervencionista evidenciada por algunas de las prácticas realizadas por los estados³⁰.

Más allá de sus considerandos explícitos –es decir, la legítima preocupación por la suerte de los ciudadanos franceses en el exterior– las medidas precedentes pueden testimoniar también climas de ideas coyunturales, la influencia de grupos locales de presión, los costos económicos de la repatriación de emigrantes en momentos de crisis en los países de destino u otros factores, que apelan por nuevos estudios sobre el particular. Cualquiera que sea el caso, conviene señalar que los agentes diplomáticos franceses en el exterior jugaron un rol importante en la producción de informes sobre la situación de las comunidades francesas y que los mismos fueron un insumo informacional de los debates y decisiones del Estado francés.

Otra clave para acercarse a las prácticas consiste en observar el problema en función de las escalas administrativas involucradas. Como bien lo ha destacado François Weil³¹, el clivaje en este punto puede resumirse del siguiente modo: las instancias más elevadas del Estado –consejo de Estado, ministerios– fueron proclives al cumplimiento irrestricto de la libertad de emigración, mientras que las de nivel inferior –prefectos y subprefectos de departamentos, intendentes, etcétera–, que experimentaban más directamente los efectos nocivos del fenómeno, se mostraron con más facilidad hostiles a la emigración en tanto factor de despoblamiento y más inclinados a proponer medidas coercitivas. La distinción es pertinente a condición de no exagerar su dual-

²⁹ GUSTAVE CHANDEZE, *op. cit.*, p. 97.

³⁰ Nancy Green proporciona una síntesis de las posiciones en juego durante la conferencia, en la que Gustave Chandèze se desempeñó como Secretario, al afirmar que «los delegados del Nuevo Mundo (...) eran los más fervientes partisanos de la completa libertad de movimiento. Los de los países de emigración, reacios a ver sus ciudadanos partir, eran los más ávidos defensores de la intervención, y expresaron sus argumentos en términos de conceptos humanitarios», NANCY GREEN, *op. cit.*, pp. 272-273. Las resoluciones finales reafirmaron la no intervención como principio, pero abogaron por la creación de una organización no gubernamental para regular la anarquía de los flujos.

³¹ FRANÇOIS WEIL, «L'État et l'émigration...», *op. cit.*, p. 122.

lismo, ya que, como hemos visto, las medidas de carácter paternalista emanaron con cierta frecuencia del nivel ministerial. En el mismo sentido, puede sugerirse que el clivaje mencionado debe ser completado con un estudio más profundo de las políticas de cada ministerio, tarea aún pendiente. La evidencia fragmentaria sugiere, sin embargo, una mayor tendencia a la coerción en el Ministerio del Interior que en los de Comercio y de Asuntos Exteriores, lo cual no es desde luego sorprendente.

La región vasco-bearnesa constituye un caso testigo del recelo de las autoridades locales hacia las disposiciones, demasiado liberales a sus ojos, de la legislación nacional. Como lo destaca el documentado estudio de Henry de Charnisay, los funcionarios locales buscaron rechazar el otorgamiento de pasaportes, sobre todo a los potenciales insumisos al servicio militar en tiempos de guerra como la de Crimea en 1873. El prefecto del Departamento de Basses Pyrénées, en el que se encuentra la mencionada región, pidió autorización al ministerio en tal sentido desde 1855, demanda que –ante la negativa ministerial basada en la libertad de emigración– fue reiterada en 1862 y en 1873. Idéntico rechazo ministerial recibieron las propuestas, en 1855 y en 1861, del prefecto y del Consejo General de suprimir los agentes previstos por el decreto de 1855, con la excepción de los instalados en los puertos ya que según la analítica visión del prefecto, éstos últimos sólo podían captar a la «emigración espontánea». Como concluye de Charnisay, «las medidas legislativas consideradas suficientes para reglamentar en Francia una emigración larvada, y que en el Norte sólo alcanzaba a los emigrados en tránsito de los países extranjeros, fueron siempre consideradas como inoperantes por las autoridades del departamento», que pedirán hasta fin del siglo «medidas más severas» (159-160)³². El estudio de referencia muestra dos cosas de interés: la negativa ministerial a violar las disposiciones liberales de la ley y la voluntad de los funcionarios locales de avanzar hacia alternativas coercitivas o, cuando ello no era posible, de aplicar con notable severidad las penas previstas.

Contar la emigración. Luces y sombras de la capacidad administrativa del Estado

Los mecanismos de control impulsados por la legislación del quinquenio 1855-1860 dieron lugar, como hemos visto, a una forma más sistemática de captación cuantitativa de la población emigrante –tanto francesa como europea en general– a partir de la confección obligatoria de certificados, listas y visitas. Gracias a ello, el Estado contó con relevamientos de un conjunto sig-

³² HENRY DE CHARNISAY, *op. cit.*, pp. 159-160. Para mayores desarrollos ver asimismo pp. 136-141 y 155-174.

nificativo de datos de considerable valor potencial. Esos datos incluían tonelaje, nombre del armador y del capitán, tripulación clasificada en oficiales, marineros, aprendices de marino (Certificado de Navegabilidad), a los que se sumaban nombre del navío, bandera, nombre del cirujano, destino del barco, altura del entrepuente, metros cuadrados disponibles para los pasajeros, número de pasajeros según sexo, cantidad de menores de un año, cargamento, número de embarcaciones de auxilio (Visita del Barco), nombre del puerto y del barco, nombre y apellido del pasajero, sexo, edad, nacionalidad, destinación, compañía o agencia, precio del transporte y observaciones cualitativas varias (Listas de emigrantes). El destino final de esta producción fue la estadística de puertos, gracias a la cual se dispone de datos sobre el particular para el período 1837-1933 ³³.

La segunda fuente de datos sobre la emigración (en este caso específicamente francesa) es la relativa a la estadística de pasaportes, cuyas características, virtudes y no pocos defectos, derivan de la compleja historia de este instrumento esencial de las políticas de movilidad de la población del Estado francés ³⁴. La limitación de los movimientos internos y la obligatoriedad del pasaporte fueron un elemento esencial de la política del Antiguo Régimen, razón por la cual su supresión fue considerada un objetivo clave de la Revolución y, como tal, fue plasmado por la Constitución de 1791. La emigración de nobles y el peligro de la guerra contrarrevolucionaria obligaron sin embargo a su reimplantación por ley del 10 vendimiario del año IV. Los pasaportes adoptaron dos formas, claramente definidas por el Reglamento de 1816 ³⁵: los pasaportes del interior (destinados a controlar el movimiento de la población flotante, más pobre y potencialmente peligrosa, y a proteger a los buenos ciudadanos exentos de tamañas sospechas) y los pasaportes al exterior.

Estos últimos se subdividían a su vez según el motivo del viaje en «de negocios», «de placer o de estudio», y «con proyecto de establecimiento en el exterior», siendo este último el reservado a los emigrantes. Más allá de la sensibilidad sociológica de la clasificación –la noción de proyecto es subs-

³³ HENRI BUNLE, *op. cit.*, p. 26. Si bien el decreto de 1855 precisó y mejoró las estadísticas de puertos, éstas existían desde mediados de la década de 1830.

³⁴ Sobre el particular ver el ya citado texto de John Torpey, «La invention du passeport». Sus límites en tanto fuente son analizados parcialmente por JEAN VIDALENC, «Une source d'histoire économique et sociale. Les passeports. Problèmes d'utilisation, limites et lacunes», en *Bulletin de la Section d'Histoire Moderne et Contemporaine*, Ministère de l'Education Nationale, Comité de Travaux Historiques et Scientifiques, París, 1971, pp. 187-202. Para los debates y fundamentos políticos, asistenciales, etcétera, que jalonan la historia de este instrumento, ver GÉRARD NOIRIEL, «Surveiller les déplacements ou identifier les personnes? Contribution à l'histoire du passeport en France de la 1^{er} à la III^e République», *Genèses. Sciences sociales et histoire*, número 30, mars 1998, pp. 77-100.

³⁵ GÉRARD NOIRIEL, *op. cit.*, p. 79.

tancialmente más pertinente que la de decisión— la estadística de pasaportes presenta el inconveniente de subestimar el flujo migratorio, ya que las personas podían invocar alguna de las otras categorías de viaje para escapar a los riesgos derivados de su condición de emigrantes (sobre todo, en el caso de los varones, el cumplimiento de las leyes militares). Por otra parte, los pasaportes sólo contabilizan las demandas realizadas para la obtención de ese documento y no necesariamente los viajes efectivamente realizados. Aunque éstos y otros problemas introducen sesgos estadísticos bien conocidos, las informaciones que suministran resultan de gran valor por al menos dos razones: permiten —a diferencia de la estadística de puertos— formarse una imagen del perfil socio-ocupacional de los migrantes (gracias a la inclusión del dato profesión) y posibilitan contar con una geografía relativamente precisa de la emigración discriminada según los orígenes departamentales de los emigrantes ³⁶.

Aunque existe información nominativa en los archivos nacionales para períodos precedentes, la sistematización de la estadística de pasaportes por parte de la *Statistique Générale de la France*, dependiente del Ministerio de Comercio, ofrece una serie relativamente continua sólo para el período 1853-1890. La eliminación de la obligatoriedad de los pasaportes en 1860 ³⁷, por su parte, introdujo una nueva fuente de sesgos a la baja, a lo que debe sumarse que los datos del período de pasaporte obligatorio (1854-1860) sólo incluyen los pasaportes deliberados por los prefectos y por el Ministerio del Interior, dejando fuera del cómputo a los emitidos directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores ³⁸.

Además de los datos recopilados por la *Statistique Générale de la France* deben tenerse en cuenta los informes emanados directamente del Ministerio del Interior en base a los datos recabados por los Comisariados de la Emigración y las Prefecturas. Si bien presentan algunas lagunas cronológicas, tales informes cubren relativamente bien el período 1857-1881 ³⁹ y su-

³⁶ Ejemplos de estudios concretos en esa dirección pueden consultarse en GUSTAVE LAGNEAU, *L'émigration de France*, (Extrait du Compte Rendu de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, Institut de France), París, 1884, 88 p. y HERNAN OTERO, *op. cit.*, Primera parte.

³⁷ Los controles de pasaportes fueron abolidos en Europa entre 1860 y 1914. «Los viajeros debían suministrar una pieza de identidad oficial, pero no había puesto de control en la frontera ni visa obligatoria (...) la guerra hizo del viaje internacional una anomalía estrechamente reglamentada» ANDREAS FAHRMEIR: «Facteurs économiques et facteurs ethniques: réflexions sur le contrôle de l'émigration en Allemagne de 1800 à 2000», en N. GREEN, F. WEIL, *op. cit.*, p. 211.

³⁸ EMILE LEVASSEUR, *op. cit.*, p. 326 y 352. La supresión del pasaporte se produjo en dos fases: desde 1861 se podía salir sin pasaporte para ir a países europeos (Inglaterra, Bélgica, España, Portugal, Países Escandinavos, Italia); a partir de la circular del Ministro del Interior del 15 de enero de 1879 fueron suprimidos cualquiera fuese el país de destino.

³⁹ El Ministerio de Interior interrumpió la publicación de cifras sobre la emigración en 1893, GUSTAVE CHANDEZE, *op. cit.*, p. 110. Además de los ya mencionados informes de

ministran información sobre la emigración francesa y europea, las características de los emigrantes (sexo, edad, profesión, cantidad de insumisos a las leyes militares, origen por departamento), además de las agencias reclutadoras de emigrantes existentes y del movimiento de las cuatro principales puertos (Le Havre, Bordeaux, Marseille y Bayonne).

Un punto particularmente destacable de las formas de captación estadística fueron los intentos por relevar a la población francesa radicada en el extranjero. Tales relevamientos son, como se sabe, de extraordinaria dificultad e, independientemente del valor de sus datos, su sola puesta en marcha pone de manifiesto la voluntad del Estado francés por conocer la situación de sus ciudadanos. El primer relevamiento sobre el particular fue incluido como un acápite en el censo de 1861 en base a la información demandada por el Ministerio de Comercio y relevada en los países de recepción por los agentes consulares. Aunque los datos son sumamente incompletos, permiten una primera evaluación comparativa de la distribución de los franceses fuera del hexágono. Un nuevo relevamiento, de similares características aunque algo más exhaustivo en sus alcances temáticos y cobertura, tuvo lugar en ocasión del Censo de 1886, también basado en información consular. El Censo de 1901, por su parte, suministra información sobre el particular proveniente de los censos de los países de recepción.

Pero donde los esfuerzos del Estado francés alcanzaron su mayor envergadura fue en los tres relevamientos sobre los franceses y sus instituciones en el extranjero realizados en 1912, 1930 y 1950⁴⁰. La primera encuesta fue llevada a cabo a instancias de León Bourgeois, ministro de Trabajo, quien solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores la autorización para el envío a los 933 puestos consulares existentes de formularios standarizados, elaborados especialmente por la *Statistique Générale de la France*. La encuesta relevó a las personas y a las instituciones de carácter privado, incluyéndose bajo este rubro a las cámaras de comercio, las asociaciones de beneficencia, hospitalarias, de previsión y de enseñanza. La segunda, similar en sus contenidos, fue realizada en 1930 a instancias del *Congrès des Colonies Françaises à l'Étranger* (organismo que ya había formulado un pedido análogo en 1926),

Desmaze y Schnerb, existe el de G. DE BOISLISLE, *Mouvement de l'Émigration en France. Années 1865-1874. Rapport à son excellence le Ministre de l'Intérieur sur l'émigration*, Ministère de l'Intérieur, París, Imprimerie Nationale, 1876, 40 p.

⁴⁰ LUCIEN MARCH, «Rapport du Directeur de la SGF sur le nombre des Français à l'étranger et sur les institutions qui leur viennent en aide», *Bulletin de la Statistique Générale de la France*, volumen 4, janvier 1915, pp. 121-200, París, Librairie Félix Alcan; PRÉSIDENTE DU CONSEIL, STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, *Français et institutions francaises à l'étranger en 1930* (París, Imprimerie Nationale, 1935) (MDCCCCXXXV), 217 p.; INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ÉCONOMIQUES, *Français et institutions françaises à l'étranger en 1950. Résultats de l'enquête du Ministère des Affaires Étrangères en date du 31 décembre 1950*, París, Imprimerie Nationale, PUF, 1955, 417 p.

siguiendo una vía interministerial algo más compleja que la precedente: Ministerio de Trabajo, Subsecretaría de Estado de la Economía Nacional, Ministerio de Asuntos Exteriores. La última, en 1950, obedeció a mecanismos similares, aunque aportó dos novedades de interés: una cobertura temática más completa (se sumó, entre otros aspectos, el relevamiento de diarios, establecimientos religiosos no educativos, cementerios, monumentos conmemorativos, agrupamientos deportivos, etcétera) y el rol de la *Union de Français à l'Étranger* ⁴¹, cuyo director presidió la comisión encargada de completar –en la medida de lo posible– los subregistros de la información consular, rasgo común también a las dos precedentes. Todas estas encuestas se enmarcan en considerandos similares, bien sintetizados por Lucien March en 1912, cuando afirmaba la necesidad de contar con un «estudio (...) relativo a las facilidades de que disponen los trabajadores franceses para ejercer su actividad fuera de la metrópolis y contribuir así a la expansión de la madre patria» ⁴².

La contabilización exige desde luego una definición previa de lo que debe entenderse como emigrante, aspecto en el cual la legislación no fue, como hemos visto, especialmente taxativa ⁴³. Si bien el decreto de 1855 no dio ninguna definición sobre el particular, los textos de aplicación derivados definieron al emigrante como «una persona que se establece fuera de Francia, o en Argelia, con la intención de establecerse allí definitivamente y que tiene la intención de subsistir allí del producto de su trabajo o de su actividad profesional» ⁴⁴, proposición congruente con la idea de «proyecto de establecimiento» de los pasaportes, retomada por los cuadros del «Movimiento de la población» de la *Statistique Générale de la France*. La definición propuesta por la ley de 1860 introdujo dos cambios substantivos ya que, por un lado, delimitó un umbral del precio del pasaje por debajo del cual un pasajero debía ser considerado emigrante y, por otro, otorgó a los comisarios de emigración la facultad para discernir en los casos dudosos. A partir de 1880, el criterio dominante fue el de considerar al emigrante como «el pasajero de tercera clase que va al extranjero por un tiempo bastante largo, vale decir sin un billete de ida y vuelta» ⁴⁵, que combina los argumentos de la ley de 1860 con la idea de

⁴¹ Organización autónoma fundada en 1927 bajo los auspicios de los ministerios de Asuntos Exteriores, Comercio e Industria, e Instrucción Pública.

⁴² LUCIEN MARCH, *op. cit.*, p. 9.

⁴³ Como sostiene Vincent Denis, la definición de emigrante no puede construirse sobre el sólo criterio de movilidad, ya que siempre supone significaciones sociales, económicas, políticas, policiales, etcétera. VINCENT DENIS, «Le contrôle de la mobilité à travers les passeports sous l'Empire», en BLANC-CHALÉARD et. al., *op. cit.*, p. 14.

⁴⁴ Circular del Ministerio del Interior a los prefectos, del 26 de noviembre de 1855, citada por HENRI BUNLE, *op. cit.*, p. 25.

⁴⁵ HENRI BUNLE, *op. cit.*, p. 28.

instalación más o menos definitiva del decreto de 1855. Como bien lo afirma Bunle, resulta curioso que ni la definición de emigrante ni otros artículos de la legislación de 1855-1860 fueran modificados con posterioridad a esa fecha a pesar de los cambios sustantivos operados en los medios de transporte.

El balance de toda esta producción de datos oficiales, la cual –reiteramos– debe ser incluida en el estudio de las políticas migratorias estatales en tanto reflejo de la capacidad administrativa de las reparticiones encargadas de su puesta en marcha, es sin duda matizado. Por un lado, no cabe duda de que el Estado desplegó un esfuerzo de captación estadística considerable (vale decir de reparticiones, funcionarios, recursos económicos y tecnologías administrativas). Por otro, no resulta menos evidente que muchos de esos datos y registros adolecieron de lagunas y subregistros importantes, no tanto en función de los deseos de los historiadores sino también de las propias necesidades informacionales del Estado. Mientras los defectos de la información son imputables a problemas clásicos del estudio de la movilidad de las personas, el carácter lacunario de las series deriva más linealmente de las preocupaciones estatales. Entre esas lagunas, merece destacarse centralmente la supresión de la estadística de pasaportes en 1890 y la de puertos en 1933., y la ausencia de datos sobre retorno de emigrantes, presentes por ejemplo en las estadísticas italianas desde 1902 ⁴⁶. Por tal razón, no resulta extraño que la evaluación sobre la calidad de los datos sea unánimemente crítica ⁴⁷.

En relación a lo precedente, pueden esbozarse tres hipótesis, en buena medida complementarias. En primer lugar, puede argumentarse que la orientación liberal de la legislación francesa favoreció la emergencia de un sistema más bien lábil de medición durante la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en lo relativo a los registros dependientes del Ministerio del Interior, cuya finalidad básica se limitaba a ejercer un contralor protector frente a los abusos. La supresión de la obligatoriedad de los pasaportes –con su consecuente impacto en la estadística del rubro– apunta en la misma dirección. No es de extrañar, en tal sentido, que las estadísticas más impresionantes –las encuestas del Ministerio de Asuntos Extranjeros– hayan sido la obra de la primera mitad del siglo XX, es decir de un contexto socio-institucional que gracias a las crisis derivadas de ambas guerras fue más proclive a la intervención y a la planificación en materia socio-económica. En idéntico sentido, e

⁴⁶ Así lo entendía el Congrès des Colonies Françaises à l'Étranger, que demandó que sea retomada la publicación anual regular de la estadística de la emigración francesa, con indicación de las partidas y de los retornos, de los países de destino y de origen, y de las profesiones.

⁴⁷ Como lo sintetiza HENRI BUNLE, *op. cit.*, p. 30 «las estadísticas oficiales francesas, según los pasaportes deliberados, o según los emigrantes embarcados en los puertos franceses, no permiten conocer la importancia de la emigración francesa (...) para todos los países fuera de los límites del territorio de la metrópoli». Los «resultados son inferiores de 40 a 50 por ciento de los valores reales».

igualmente vinculado con esa coyuntura, puede rastrearse en esas encuestas la preocupación gubernamental (a la luz de la evolución posterior, tardía e inconducente) por retomar un protagonismo colonial y por expandir el rol de la influencia francesa. La segunda vía interpretativa posible es la de poner en relación los límites del sistema estadístico francés con la debilidad –desde luego comparativa con otros estados europeos– de su emigración. Por último, el carácter interministerial de la producción de datos y, sobre todo, la inexistencia de un sistema estadístico centralizado debieron jugar también un papel significativo.

Francia en América: la red consular y la ciudadanía de los franceses en el exterior

Si se sigue la conocida distinción entre políticas de población explícitas e implícitas, y se considera dentro de estas últimas a todas las normas y prácticas estatales que pueden influir indirectamente en las migraciones (es decir, a pesar de no proponérselo explícitamente), resulta evidente que cualquier análisis relativo a la acción del Estado en la materia debe incorporar al menos otros dos elementos esenciales: la legislación sobre la ciudadanía del país de origen y la acción de los funcionarios estatales en el país de destino. Si bien la densidad de estos temas exige análisis autónomos, se considera imprescindible una presentación preliminar sobre el particular, ya que ambos aspectos impactaron en los flujos migratorios y en las formas de integración en el país de destino.

En lo relativo a la ciudadanía francesa –auténtico *enjeux* de larga duración de los debates políticos de ese país–, debe puntualizarse que la tradición monárquica de Antiguo Régimen, basada en el *jus solis*, preveía la pérdida de la ciudadanía para los emigrantes, es decir para aquellos que permanecieran un tiempo suficientemente largo en un país extranjero. Esta situación cambió con el Código Civil napoleónico de 1803⁴⁸, que introdujo oficialmente el *jus sanguinis* («es francés el niño nacido de un padre francés»). Como lo ha remarcado Patrick Weil⁴⁹, la innovación –pionera en el contexto europeo– supuso un progreso jurídico importante, ya que priorizó el derecho inalienable de la per-

⁴⁸ Si bien el código civil introdujo el derecho de sangre, mantuvo en su artículo 17 el precepto de pérdida de la ciudadanía para aquellos que se establecieran en el extranjero sin intención de retorno. Sobre el particular, véase LOUIS CHEVALIER, «L'émigration française au XIXe siècle», en *Etudes d'histoire moderne et contemporaine*, París, Hatier, Tome I, 1947, pp. 127-171.

⁴⁹ PATRICK WEIL, *Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution*, París, Gallimard, 2005, 651 p.

sona, en oposición al derecho feudal según el cual todo individuo residente sobre el territorio del reino pertenecía al rey, lo que justificaba la pérdida de sus derechos al quitar el territorio del soberano. El *jus solis* fue reintroducido en 1889⁵⁰, durante la III República (pasa a ser «francés el niño nacido en Francia de un extranjero también nacido en Francia»), con el doble fin de favorecer la integración de los hijos de los inmigrantes y, sobre todo, de obligarlos a cumplir los mismos deberes (en particular el servicio militar) que los franceses hijos de franceses. Última modificación importante durante nuestro período, la ley de 1927 puso fin a la discriminación de género del código civil al permitir a las francesas casadas con extranjeros el conservar su nacionalidad.

Los textos jurídicos mencionados permitieron a los emigrantes franceses conservar su nacionalidad en los países de destino desde fecha tan temprana como 1803. El criterio del *jus solis* –característica omnipresente de los países de inmigración– en los países nuevos dio lugar a numerosos conflictos diplomáticos toda vez que los mismos individuos podían pertenecer a dos nacionalidades y, en consecuencia, estar impelidos a cumplimentar las obligaciones de ambas. El servicio militar en tiempo de paz y el «impuesto de sangre» en tiempos de guerra, ilustran mejor que ningún otro ejemplo los efectos negativos que la perdurabilidad de lazos jurídicos con el país de origen podían acarrear a los emigrantes. Dada la conflictiva historia militar francesa, el problema fue relevante durante la guerra franco-prusiana de 1870 y las dos guerras mundiales, alcanzando sus ribetes más dramáticos durante la masiva movilización de la Gran Guerra de 1914-1918⁵¹.

La incidencia de la insumisión militar en tiempo de paz y de guerra, los conflictos entre las legislaciones militares derivadas de las leyes de ciudadanía de los países de origen y de destino tuvieron un efecto importante sobre los flujos migratorios, principal pero no exclusivamente sobre los hombres, tanto en la salida de Francia como en las posibilidades de retorno. El caso vasco ilustra de modo paradigmático la primera situación, si bien la relación

⁵⁰ Debe remarcarse la coetaneidad de la ley de ciudadanía de 1889 con los decisivos cambios operados en la reglamentación relativa a los extranjeros del año precedente. Si bien existían disposiciones previas, «es con el decreto del 2 de octubre de 1888, sobre la estadía de los extranjeros (...) completado y reforzado por la ley del 8 de agosto de 1893, relativa a la protección del trabajo nacional, que nacen una reglamentación y un control burocráticos que desde entonces no dejarán de incrementarse» JEAN-MARC BERLIÈRE et al., *op. cit.*, p. 411. Como puede observarse, la legislación en materia de emigración precedió de modo significativo a la de inmigración, a pesar de ser este último rasgo el que define la originalidad francesa en el contexto europeo.

⁵¹ Para una primera aproximación a este problema ver HERNÁN OTERO, «Le jour de gloire est arrivé. La participation des franco-argentins pendant la Première Guerre Mondiale, 1914-1919», Journée *Les communautés françaises à l'étranger et la Grand Guerre*, Centre d'Études Nord-américaines (UMR 8168, Mascipo, Conseil National de la Recherche Scientifique-Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales), París, 29 de mayo de 2006.

entre insumisión y emigración (esta última producida según las tesis decimonónicas por la primera) apela por nuevos estudios. En el caso inverso, los regresos para luchar en el conflicto o la imposibilidad de reingresar en el país para aquellos que habían optado por escapar al impuesto de sangre, ilustraron situaciones típicas de los efectos concretos de un corpus jurídico que, como el militar, no estaba vinculado directamente con las políticas de población, pero que fue igualmente influyente en la intensidad de los flujos.

El rol de la red consular, por su parte, resulta igualmente relevante, ya que a las funciones habituales del servicio exterior se sumaron desde fecha muy temprana en el caso francés las emergentes del *jus sanguinis*. La importancia de ambos tipos de funciones fue, en líneas generales, un resultado directo del tamaño de las comunidades emigradas y de los intereses comerciales y culturales comunes entre Francia y el país de destino, como lo ilustra de modo notorio el caso argentino. Aunque débiles en muchos aspectos, la densidad y los efectos de la red consular no deben ser minimizados. La red consular incluía a los consulados propiamente dichos –en particular, los poderosos como Buenos Aires y Rosario–, los viceconsulados y los agentes consulares en localidades pequeñas; para el caso de los primeros, deben sumarse a los cónsules los agregados comerciales, militares y culturales, y a través de ellos un sistema de relaciones que excedía al Ministerio de Asuntos Exteriores para involucrar también otros ministerios de tutela.

Una clasificación preliminar de las funciones de la red consular –elaborada a partir del relevamiento sistemático de la información diplomática francesa⁵²– permite poner al descubierto el entramado de servicios, apoyos y demandas que vincularon entre sí a los consulados y a las comunidades migratorias. Tales funciones y prácticas, que serán el objeto de un estudio autónomo, abarcaron cinco tipos de actividades: 1) la defensa legal de los ciudadanos e intereses franceses; 2) la aplicación y seguimiento de las leyes francesas (en particular, el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios de franceses, y el decisivo tema del reclutamiento militar y la colaboración en la represión del delito de insumisión); 3) la producción de múltiples y variados informes cualitativos, muchos ellos derivados de visitas a las jurisdicciones, y la actuación como eslabón de la cadena estadística de los relevamientos promovidos por el gobierno francés (como ocurriera en los censos de 1861 y 1886 y en las encuestas de 1912, 1930 y 1950); 4) la iniciativa para la creación (y/o el apoyo a la subsistencia) de asociaciones francesas (de la que los cónsules eran presidentes honorarios naturales), aspecto que incluía asimismo la frecuente mediación en los conflictos intracomunitarios y la constante participación en los actos festivos y en la liturgia patriótica de la comunidad; 5) la distribución de subvenciones y de otro tipo de fondos económicos otorga-

⁵² Archivos del Ministère des Affaires Étrangères, Quai d'Orsay, París, y Centre des Archives Diplomatiques de Nantes.

dos por el Estado francés a las obras francesas en el exterior (asociaciones, hospitales, colegios, etcétera) o en coyunturas difíciles (por ejemplo, la repatriación de emigrantes durante la crisis de 1891), y, en sentido inverso, la intermediación en el envío de los múltiples donativos y colectas de la comunidad dirigidos a paliar situaciones críticas en el país de origen.

Si bien las críticas al funcionamiento de los consulados fueron frecuentes y en muchos casos justificadas⁵³, la lectura de las fuentes permite una apreciación más matizada. En particular, el problema más importante de funcionamiento (la escasa o nula vinculación de muchos emigrantes con los consulados) debe ser puesto en relación con las características geográficas del país, con la rápida integración de una porción considerable de los emigrantes y con la desproporción de las tareas asignadas desde París; es decir, con factores no directamente imputables al celo de la red consular. Cuando esa vinculación existió (como en el caso de las comunidades de los principales núcleos urbanos), su rol aparece en cambio dotado de considerable importancia.

Estas funciones, más otras destacadas a lo largo del texto, permiten concluir que el análisis de las políticas migratorias explícitas del Estado francés debe ser completado con las políticas derivadas de la evolución del concepto de ciudadanía y con la considerable acción desplegada por la red consular, auténtico punto ciego de la historiografía migratoria francesa. La opacidad de la acción consular, su menor espectacularidad y su más difícil reconstrucción han contribuido erróneamente a focalizar la atención sólo en las políticas migratorias explícitas del país de origen. Visto desde el país de destino, el problema permite asimismo aportar elementos nuevos al clásico debate entre las teorías del Pluralismo Cultural y del *Melting Pot*. Así, puede hipotetizarse que las acciones del Estado francés tuvieron impactos en dimensiones claves de la integración, sea contribuyendo a la «etnización de las comunidades», como lo ilustra de modo paradigmático el apoyo económico de la red consular al movimiento asociativo francés, sea empujando a los hijos de los emigrantes a la ruptura con el país de origen, como lo ilustra de modo aún más dramático la reacción de la segunda generación a la movilización general durante la Gran Guerra.

Consideraciones finales

Como sostuvo recientemente François Weil, desde fines del Segundo Imperio existió «un sistema de gestión administrativo de la emigración» que,

⁵³ Baste recordar la lapidaria crítica de Emile Daireaux: «cada vez que tenemos que hablar de los consulados, es su inutilidad flagrante lo que salta a los ojos» EMILE DAIREAUX, *République Argentine. La vie sociale et la vie légale des étrangers* (extrait de «La vie et les mœurs à la Plata»), París, Hachette, 1889, 95 p. (p. 45).

basado en la interacción de los ministerios de Interior, Comercio y Asuntos Exteriores, se orientó a un «compromiso entre *laissez faire* e intervención, entre libertad y protección, entre interés del Estado e interés de los emigrantes». Hacia fines del siglo XIX «el Estado francés, como otros en Europa, había aprendido a tratar con la emigración, y los emigrantes habían aprendido a tratar con las actitudes del Estado con respecto a su decisión de partir»⁵⁴. La puesta en forma de un corpus legal orientado a la definición y protección de los derechos de los migrantes (y no a la obstaculización o al fomento de la emigración) y de estructuras administrativas encargadas de la conceptualización del fenómeno migratorio fueron las pruebas palmarias de ese proceso.

Sin contradecir esa interpretación, el presente estudio aporta al menos tres elementos complementarios. En primer lugar, el análisis de las formas de percepción estadística que, al menos en este punto específico, matizan hacia abajo las capacidades administrativas de las estructuras puestas en funcionamiento, como lo prueban la debilidad comparativa de los registros estadísticos franceses y el carácter lacunario y heterogéneo de sus producciones. La deserción estadística del Ministerio del Interior a fines del siglo XIX y el esfuerzo desplegado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a partir de la Gran Guerra ilustran una vez más el carácter complejo de las estructuras en juego y de los contextos de producción de cifras y la inconveniencia de concebir al Estado como un actor único. La aparente contradicción entre medidas oficiosas contra la emigración e inexistencia de prohibiciones explícitas en los flujos con destino al Río de la Plata debe ser leída, probablemente, en la misma clave. Foco de inquietud para el Ministerio del Interior, la emigración hacia la Argentina no revistió la misma importancia para el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En segundo lugar, la inclusión de la legislación sobre la nacionalidad y sus medidas derivadas (en particular las obligaciones militares) invita a complejizar el rol del Estado e incorporar la dimensión –en muchos puntos más decisiva– de las políticas de población no explícitas. Sus múltiples efectos sobre los flujos de emigración y retorno y la incidencia de las vastas funciones de la red consular sobre las formas de integración de las comunidades francesas en el exterior así lo certifican.

Por último, la distinción de la actitud del Estado francés según se tratase de emigración europea en tránsito o de emigración francesa, permite justipreciar más críticamente el carácter liberal de la legislación. Si bien el Estado llevó adelante una vía intermedia que puso límites tanto a los intereses comerciales de las empresas de armadores y de transporte como a las tentaciones coercitivas de los prefectos, su política efectiva fue menos ortodoxamente liberal en el caso de la emigración de franceses. Las prácticas oficiosas (disuasión, contrapropaganda, etcétera) de los niveles administrativos inferiores

⁵⁴ FRANCOIS WEIL, «L'État et l'émigration...», *op. cit.*, p. 135.

fueron también, como hemos visto, una regla seguida por las máximas autoridades estatales –lo que invita a no exagerar la dicotomía entre ambas escalas–, a lo que se sumó la prohibición explícita de emigrar en determinadas coyunturas, especialmente a partir de 1870. La «vigilancia incesante» de los flujos de emigración y de los agentes reclutadores, aunque legítima, no resulta fácil de diferenciar en la práctica de formas más extremas de control. Por otra parte, puede considerarse que los niveles de protección y de paternalismo de las prácticas oficiosas fueron significativos, tanto más cuando se toma en cuenta la debilidad numérica de la emigración francesa en relación con la de sus vecinos italianos, españoles, alemanes o británicos. El carácter pionero de la transición demográfica y de la limitación de nacimientos, la inexistencia de significativos excedentes de población (una vez más, en términos comparativos con sus vecinos), factores básicos del pasaje «del malthusianismo al poblacionismo», según la feliz expresión de Yves Charbit, contextualizan adecuadamente las razones de fondo del paternalismo observado.

RESUMEN

Las políticas de emigración en Francia, 1850-1950

El presente artículo analiza las políticas de emigración del Estado francés en la larga duración. Partiendo de las tradiciones del Antiguo Régimen, el texto se centra en las continuidades y rupturas entre esa tradición y la centuria posterior a 1850, con especial énfasis en el período previo a la Primera Guerra Mundial. Para ello se analizan cuatro aspectos básicos: la legislación nacional de emigración del quinquenio 1855-1860; las prácticas oficiosas del Estado en sus diferentes escalas (desde los ministerios de tutela a la acción de los prefectos en el nivel departamental); las formas de captación estadística de la emigración en tanto reflejo de la capacidad administrativa de las estructuras implicadas; y, por último, los efectos de la legislación relativa a la ciudadanía y el impacto de las acciones de la red consular sobre las comunidades de los países de destino, con especial referencia al caso argentino. Mientras los dos primeros aspectos han sido más visitados por la historiografía migratoria, los dos últimos proponen una indagación más amplia a partir de los aportes de la historia de la estadística y de la inclusión de las llamadas políticas implícitas de población.

SUMMARY

Emigration policies in France, 1850-1950

This article analyzes the French State emigration policies in the long duration. Starting with Ancient Régime traditions, the text focuses on continuities and changes between that tradition and the century following 1850, emphasizing the pre World War I period. Four basic aspects are analyzed: national emigration laws passed between 1855 and 1860; actual practices by State offices and officials (from tutelage ministries to the action of department prefects); the forms of statistical register of emigration inasmuch as they reflect the administrative capacity of the structures involved; and, finally, the effects of citizenship laws and the impact of the consular network on French communities at the country of destination, with special reference to the Argentine case. Whereas the two first aspects have been more visited by migration historiography, the other two propose a broader scrutiny based on the contribution of statistics history and on the consideration of what has been called implicit population policies.